

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3144/2530

นาย อา บุญบักส์ มะมู ดี กับพวก
นาย สุเช็น สมาน แก้ว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 207, มาตรา 326, มาตรา 328, มาตรา 329

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28, มาตรา 208, มาตรา 225

ปัญหาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดฐานก่อความวุ่นวายในการกระทำพิธี กรรมตามศาสนาหรือไม่นั้น การที่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสองเป็นอิหม่าม และบิหลั่นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองดำรง ตำแหน่งดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย จนกระทั่งถึงขณะเกิดเหตุ โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษ ทั้งหลายในมัสยิดโดยใส่ความโจทก์ว่าเป็นอิหม่าม และบิหลั่นเถื่อน ได้หลอกลวงสัปบุรุษ มานานแล้ว เป็นการทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ทั้งมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตามป.อ. มาตรา 329 จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดตาม มาตรา 328.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นอิหม่าม โจทก์ที่ 2 เป็นบิหลั่นมีหน้าที่ปกครองดูแลมัสยิด จำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันก่อให้เกิดความวุ่นวายด้วยการขัดขวางการทำ

พิธีกรรมทางศาสนาของโจทก์ทั้งสองนอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังได้พุดทางเครื่องขยายเสียงบนมัสยิดประกาศไม่ให้โจทก์ทั้งสองทำหน้าที่อิหม่ามและบิหลั่น รวมทั้งได้ใส่ความโจทก์ทั้งสองอันเป็นการหมิ่นประมาทอีกด้วยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 207, 326, 328, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลสั่งประทับฟ้อง

จำเลยทั้งแปดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 83, 91 รวม 2 กรรม วางโทษแต่ละกรรม จำคุก 1 เดือนปรับ 500 บาท รวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207, 328, 83, 91 ลงโทษตามมาตรา 207 จำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท ตามมาตรา 328 จำคุก 2 เดือนปรับ 1,000 บาท รวมจำคุก 3 เดือน ปรับ 1,500 บาท จำเลยอื่นนอกจากนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 207, 83 จำคุกคนละ 1 เดือน ปรับคนละ 500 บาท โทษจำคุกของจำเลยทุกคนให้รอการลงโทษมีกำหนดคนละ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยทั้งแปดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งแปดฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะข้อ 1, 2 และ 4 ส่วนข้อ 3 ไม่รับฎีกาเพราะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีคงมีปัญหาวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งแปด ข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยทั้งแปดฎีกาว่า จำเลยได้อุทธรณ์ไว้แจ้งชัดแล้วว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ที่ 1 มิได้เป็นอหิมาณและโจทก์ที่ 2 มิได้เป็นบิหลันที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะโจทก์ทั้งสองไม่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวใน พ.ศ. 2508 โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขณะนั้นจำเลยที่ 6 ยังเป็นอหิมาณโดยชอบด้วยกฎหมาย และนายดับดุล เลาะห์มาน แสงวิมาน ยังเป็นบิหลันอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์มิได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัย จึงไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาและ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาข้อนี้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก สำหรับปัญหาข้อนี้พยานโจทก์มีนายอารีย์โก๊ะเจริญ และโจทก์ที่ 2 เบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.12 ว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเป็นหนังสือตามเอกสารหมาย จ.5 ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำทะเบียนนสัปปุรุษของมัสยิดดารือสอาดะห์ขึ้นใหม่แล้วให้ทำการเลือกตั้งอหิมาณ คอเต็บ และบิหลันกับกรรมการมัสยิดให้เป็นที่ยอมรับแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ตามคำสั่งดังกล่าวมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายหะยีสอิดสุไลมาน เป็นประธานเป็นผู้ทำการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผลการเลือกตั้งในวันที่ 1 ธันวาคม 2508 ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นอหิมาณและบิหลันตามลำดับปรากฏตามเรื่องราวเอกสารหมาย จ.6 อันเป็นเรื่องราวที่ยื่นต่อทางราชการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการมัสยิด ซึ่งทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ออกประกาศนียบัตรรับรองตามเอกสารหมายจ.7 และ จ.8 หลังจากนั้น โจทก์ทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่อหิมาณและบิหลันตลอดมาและเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริการของมัสยิดตามเอกสารหมาย จ.9, จ.10 และ จ.11 จดทะเบียนจำเลยที่ 1 เป็นคอเต็บตามเอกสารหมาย จ.12 ต่อทางราชการ เห็นว่าการ

เลือกตั้งอิหม่านและบิหลันใน พ.ศ. 2508 เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
อันชอบด้วยกฎหมาย และหลักฐานพยานโจทก์ฟังได้ว่าเมื่อโจทก์ทั้งสองได้รับเลือก
ตั้งแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยคัดค้านเรื่องนี้แต่อย่างใด...
โจทก์ทั้งสองได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าน และบิหลันตามลำดับโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2508 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวตลอดมาจน
กระทั่งเกิดเหตุคดีนี้โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง แม้จำเลยจะนำสืบว่าคณะกรรมการ
มัสยิดที่เกิดเหตุได้มีมติให้โจทก์ทั้งสองพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2526 ก็ตาม มติดังกล่าวก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้แล้วคำ
พิพากษาฎีกา 2 เรื่องที่จำเลยดังกล่าวอ้างเป็นฎีกาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกา
ของจำเลยทั้งแปดสำหรับข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยข้อต่อไปตามฎีกาข้อที่ 4 ของจำเลยมีว่า การที่จำเลยที่ 2 ได้
ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษทั้งหลาย กล่าวหาโจทก์ทั้งสองมี
ข้อความตามฟ้องนั้นเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ โดยจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า
จำเลยที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนและ
ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่ง
บุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือเป็นการกล่าวความจริงซึ่ง
เป็นประโยชน์แก่ประชาชน จึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้อง พิเคราะห์
แล้วจำเลยที่ 2 ประกาศทางเครื่องขยายเสียงต่อหน้าสัปบุรุษทั้งหลายในมัสยิดกล่าว
หาโจทก์ทั้งสองว่า"เป็นอิหม่านบิหลันเถื่อน หลอกหลวงปวงสัปบุรุษให้หลงเชื่อมาเป็น
เวลานานแล้ว ปวงสัปบุรุษทั้งหลายอย่าไปเชื่อ" เห็นว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วข้าง
ต้นว่าขณะเกิดเหตุโจทก์ทั้งสองดำรงตำแหน่งอิหม่านและบิหลันตามลำดับโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความโจทก์ทั้ง
สองโดยประการที่น่าจะทำให้ปวงสัปบุรุษหลงเชื่อ เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อ
เสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังได้ ทั้งมิใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 ดังที่จำเลยที่ 2 กล่าวอ้าง จำเลยที่ 2 จึงต้องมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้อง กล่าวโดยสรุปแล้วศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของจำเลยทั้งแปดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภุติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>